



**MUNICIPALIDAD
DE ELDORADO**

www.eldorado.gob.ar

*"2025 - Año de la Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes
y la Lucha contra el Abuso, la Violencia en Todas sus Formas,
los Ciberdelitos, por la Accesibilidad Digital para Personas
con Discapacidad, y la Contribución de las Cooperativas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la Concientización
y Promoción de la Funza Misionera"*

Eldorado, Mnes: 15 de Mayo de 2.025. -

Licitación Pública: N° 08/2.025.-

Apertura: 10 de Junio de 2.025. -

Hora: 10:00. -

Mantenimiento Ofertas: Quince (15) días hábiles. -

Plazo de Provisión: Según cronograma de Trabajo Secretaría de Obras y
Servicios Públicos. -

Condiciones de Pago: Contra entrega. -

Señores:

Agradeceremos se sirvan cotizar precios de lo que a continuación pasamos a detallar, en un todo de acuerdo a lo
estipulado en las Cláusulas Generales Ley VII – N° 11 (Ex Ley 2303/86) de los pliegos de Condiciones del presente
llamado a Licitación Pública. -

RENG.	CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
I	120Tn.	Piedra tipo 6-19	\$.....	\$.....
II	160Tn.	Piedra partida 0-6	\$.....	\$.....
III	54Tn.	Cemento Asfáltico CA30	\$.....	\$.....
IV	10.000Lts	Combustible Diesel Premium	\$.....	\$.....

Precio Total: \$.....

Son Pesos Total en letras:

Constituimos Domicilio Legal:

Domicilio Comercial:

Domicilio Real:

Teléfono:

E-MAIL:

.....
Sello, Firma, Aclaración

FABIAN MARCELO GONZALEZ
SECRETARIO DE
OBRAS Y SERV. PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE ELDORADO



MUNICIPALIDAD
DE ELDORADO

"2025 - Año de la Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes
y la Lucha contra el Abuso, la Violencia en Todas sus Formas,
los Ciberdelitos, por la Accesibilidad Digital para Personas
con Discapacidad, y la Contribución de las Cooperativas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la Concientización
y Promoción de la Funga Misionera"

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION PÚBLICA N°08/2.025 **APERTURA: 10/06/2025** **HORA: 10:00**

ARTICULO 1°: OBJETO: Contratar la adquisición de insumos para Ejecución de adquisición de "Insumos para planta Asfáltica": 120TN Piedra tipo 6-19, 160TN piedra partida 0-6, 54Tn. Cemento Asfáltico CA30, 10.000lts. Combustible Diesel Premium, destinado a Ejecución de asfalto en diversas calles de la Ciudad. -

ARTICULO 2°: APERTURA DE PROPUESTAS: La Presentación de las propuestas se deberá realizar en las condiciones establecidas en el Art. 2° de las Cláusulas Generales de la presente Licitación, cada foja será firmada por persona autorizada de la empresa oferente, con aclaración de firma; y serán entregadas en el Departamento Compras y Suministros, se podrá realizar hasta la fecha y hora de apertura fijada, **una vez abierto el primer sobre no se admitirá la presentación de las ofertas, ni pedidos de aclaración o explicación que interrumpan el acto.**

La apertura de propuestas se realizará en la Sala de Conferencias de esta Municipalidad sito en Calle Peatonal Simón Bolívar N° 73 de la Ciudad de Eldorado el día **11 de Junio de 2025, a las 09:00 horas.** -

ARTICULO 3°: ADQUISICION DE PLIEGOS, La adquisición de los pliegos de bases y condiciones de la Licitación será sin costo, estará disponible en formato digital, para imprimir, en la página web de la Municipalidad (www.eldorado.gob.ar).

ARTICULO 4°: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: La falta de presentación de cualquiera de estos requisitos dará derecho al Municipio a rechazar la oferta. -

El sobre, deberá contener las siguientes documentaciones:

- a) Oferta económica.
- b) Pliego de Condiciones Generales y Cláusulas Particulares con firma y aclaración del vínculo con el oferente.
- c) Garantía, aval según Art°8 Cláusulas Generales.
- d) Inscripción en el Registro Oficial de Proveedores del Estado Provincial.
- e) Certificado Fiscal para Contratar S.R. N° 349 que establece la Resolución N°08/10 de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones (Nro. Exp. con Nro. de Licitación).
- f) En las Sociedades, cualquiera sea su forma jurídica deberá acreditarse debidamente la representación de quien firme la propuesta.
- g) Constancia de Inscripción actualizada en la ARCA.
- h) Poder del firmante: Los oferentes cualquiera sea su forma jurídica deberán presentar constancia autenticada por Escribano Público y certificado por el respectivo Colegio, donde se especifiquen: Apellido y Nombres, Documento de Identidad y cualquier otro dato que resulte de importancia del Representante Legal de la Firma que se presenta a la Licitación, quien firmará la documentación exigida, indicando además el alcance del Poder otorgado. Cuando se presenten a la licitación Empresas agrupadas, deberán presentar los documentos antes mencionados, por cada una de las Empresas integrantes de dicha agrupación, así como un documento inscripto en el Registro Público de Comercio en el que conste el propósito de constituirse y agruparse para cumplir los requisitos de la Licitación y declarar que quedan solidariamente obligadas por un lapso mínimo de una vez y media al del lapso de esta Licitación. El incumplimiento de las condiciones requeridas en una de ellas invalidará la propuesta del conjunto.
- i) En caso que las documentaciones presentadas sean fotocopias, las mismas deberán estar certificadas por autoridad competente o ante Escribano Público.

FABIAN MARCELO GONZALEZ
SECRETARIO DE
OBRAS Y SERV. PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE ELDORADO

- j) Constancia de inscripción en la ATM;
- k) Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Eldorado
- l) No poseer deuda en el ARCA al momento de la adjudicación
- m) Libre de deuda de Tasas de Derecho por Registro e Inspección de Higiene y Seguridad, si posee domicilio comercial en Eldorado;
- n) Los requisitos enunciados en los acápites a), b), c), g), j) y m) **resultan de cumplimiento obligatorio** al momento de la presentación de la oferta; implicando su inobservancia al rechazo de la misma.

ARTICULO 5°: FORMA DE COTIZAR: Los Proponentes deberán cotizar un precio en Pesos y podrán realizar propuestas alternativas, dejando constancia de ellas en la planilla de cotización. -

ARTICULO 6°: MANTENIMIENTO DE OFERTA: La oferta serán mantenidas por un plazo de quince (15) días hábiles de la fecha de apertura. -

ARTICULO 7°: GARANTIA DE LA OFERTA: De acuerdo a Cláusulas Generales Art 8° de los Pliegos de Condiciones Generales de la Presente Licitación. En caso de que la garantía se otorgue mediante Póliza de Seguro de Caucción, el mismo debe garantizar el mantenimiento de la oferta y el cumplimiento de contrato para el supuesto de resultar adjudicatario. -

ARTICULO 8°: IMPUESTO PROVINCIAL DE SELLOS: Los adjudicatarios deben dar estricto cumplimiento a la Ley de Sellos de la Provincia, sobre el Contrato o la Factura. -

ARTICULO 9°: FORMA Y PLAZO DE ENTREGA: El procedimiento de entrega de materiales se efectuará mediante remitos de entrega, serán entregados en la Planta Asfáltica de esta ciudad, respetando el cronograma de Trabajo establecido por de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. -

Los costos de flete o envío de lo Licitado serán a cargo del oferente adjudicado.

ARTICULO 10°: LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE FACTURAS: Las facturas deberá ser presentada, al Departamento de Compras y Suministros de la Municipalidad de Eldorado, conformadas por el titular de la repartición requirente, se confeccionarán a nombre de la Municipalidad de Eldorado, domicilio de la misma Peatonal Simón Bolívar N° 73, CUIT. N° 30-99914578-3, mencionando el N° de Resolución en el cual se aprobó la Contratación y conforme con las normas establecidas por la ARCA y Ley 2860 R.G. N° 058/02 y R.G. N° 074/02, Artículo 2° de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, debiendo además acompañar con ella el comprobante de pago del Impuesto al Sello de la DGR de Misiones.

ARTICULO 11°: FORMA DE PAGO: Se abonará contra entrega. -

ARTICULO 12°: PLAZO DE PAGO: La Municipalidad atenderá el pago dentro de los Diez (10) días posteriores al ingreso de la factura en el Departamento de Compras y Suministros con la conformidad del Organismo requirente y en condiciones de ser liquidada. -

ARTICULO 13°: DOMICILIO: El oferente deberá fijar domicilio legal en la Provincia de Misiones, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se produzcan y deberá contar con depósito y/o local comercial en la ciudad de Eldorado. -

ARTICULO 13°: COMUNICACIÓN: Las comunicaciones que realice en su carácter de organismo licitante, a los oferentes, podrán llevarse a cabo por cualquier medio, a saber, vía correo electrónico de cuenta oficial, entre otros, siempre que se cuente con constancia de recepción. -

Firma Oferente:

FABIAN MARCELO GONZALEZ
SECRETARIO DE
OBRAS Y SERV. PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE ELDORADO



MUNICIPALIDAD
DE ELDORADO

"2025 - Año de la Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes
y la Lucha contra el Abuso, la Violencia en Todas sus Formas,
los Ciberdelitos, por la Accesibilidad Digital para Personas
con Discapacidad, y la Contribución de las Cooperativas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la Concientización
y Promoción de la Fungra Misionera"

PLIEGO DE CONDICIONES: Ley N°2.303/ 86 (Decreto Reglamentario N°3421/86). Modificada Por Ley VII – N°67 / 2.010,
actualización Decreto N°128/2024.-

LICITACION PUBLICA N° 08/2025

APERTURA: 10/06/2025

HORA: 10:00

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES LICITACION

Art.1°.- OBJETO DEL LLAMADO: Llámese a Licitación para efectuar la contratación especificada en las Cláusulas Particulares que integran este Pliego.

Art.2°.- PRESENTACION DE PROPUESTAS: Las Propuestas serán presentadas por duplicado, escritas en lo posible a máquina. Cada hoja será firmada por el oferente, quien podrá entregarla personalmente y en sobre cerrado o remitirla por pieza certificada.

En el sobre se hará constar en forma clara, el nombre y domicilio de la Repartición contratante, número de Licitación, fecha y hora fijada para la apertura.

El que suscribe las documentaciones que conforman la oferta, deberá tener su firma registrada en el Registro de Proveedores, debiendo aclarar su vinculación con la Empresa.

Art.3°.- APERTURA DE PROPUESTAS: Sólo se consideran las propuestas presentadas hasta la hora fijada para la apertura.

Los interesados podrán presenciar el acto, pudiendo además suscribir el acta que se labre, si así lo desean, aún aquellos que, habiendo presentado el pliego, no hayan cotizado precio.

Si el día fijado para la apertura fuere feriado o de asueto administrativo, el acto de apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la hora indicada.

Cada oferta deberá estar acompañada por la siguiente documentación:

- El documento de garantía.
- Los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares debidamente firmados.
- Muestras o recibos de las mismas si éstas hubieren sido presentadas por separadas, siempre que se requiera en las Cláusulas Particulares.

Las ofertas recibidas por correspondencia con posterioridad a la apertura, serán agregadas al expediente sin abrirlas, de lo que se dejará constancia.

Con posterioridad al acto de apertura, podrán solicitarse aclaraciones a los oferentes, las que en ninguna forma modificarán la propuesta original o las bases de la contratación.

Art.4°.- La presentación de ofertas implica conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones el presente pliego, el de cláusulas particulares y Régimen de Contratación y su Reglamento.

Art.5°.- Solo podrán concurrir a las Licitaciones Públicas o Privadas, las firmas inscriptas en el Registro Oficial de Proveedores del Estado, con las excepciones previstas en el Art.10°, último párrafo de la reglamentación del artículo 94 de la Ley de Contabilidad.

Art.6°.- DOMICILIO: Los proponentes deberán fijar su domicilio real y legal, siendo indispensable que este último se fije dentro del territorio de la Provincia, sometiéndose expresamente a la justicia ordinaria de la misma.

FABIAN MARCELO GONZALEZ
SECRETARIO DE
OBRAS Y SERV. PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE ELDORADO

Art.7º.- COTIZACION: La cotización se efectuará exclusivamente en la forma que se requiere En las Cláusulas Particulares.

Se cotizará únicamente por la unidad de medida en el llamado (número, kilogramo, metro, etc.), pudiendo formularse oferta por todo o parte de lo solicitado y aún, por parte del renglón.

Salvo aclaración expresa en contrario, se considerará neta la cantidad pedida, sea en volumen, peso o capacidad. Cuando en el pedido de cotización se indique que el proponente puede cotizar medidas aproximadas, se entenderá que la diferencia entre las medidas indicadas y cotizadas, será como máximo del 10% (diez por ciento) en más o en menos; en el caso de que el cotizante no indique medida alguna, se entenderá que las mismas son las indicadas en el pedido de cotización, sin permitirse aproximación. Si al indicar las características del renglón ofrecido, lo hace de acuerdo con el pedido, pero en forma incompleta, queda entendido que también responde al resto de las características consignadas en el pedido. Las medidas consignadas en la oferta se entenderán siempre exactas, aun cuando se agregue el término aproximado.

Cuando no se haga aclaración en contrario, se entenderá que el artículo es de primera calidad. Las cotizaciones como alternativa, si no fueran solicitadas, no serán consideradas.

El precio deberá expresarse en moneda nacional, salvo cuando se trate de bienes a importar, en que las propuestas podrán cotizarse en moneda extranjera. Los descuentos que se ofrezcan por pagos dentro de un plazo determinado, no serán considerados a los efectos de la comparación de ofertas, no obstante, serán tenidos en cuenta para el pago, si la cancelación de las facturas se efectúa dentro del término fijado.

No se admitirán ofertas con condiciones de pago, si no se previera expresamente en las cláusulas particulares.

Las cotizaciones serán libres de fletes, acarreos y seguros, salvo que se estableciera lo contrario en las cláusulas particulares. Las enmiendas y raspaduras deben ser salvadas por el proponente al pie; de lo contrario será desestimado el renglón correspondiente.

Art.8º.- GARANTIAS:

1º) Las garantías en las contrataciones serán del 20% (veinte por ciento) del valor total de la oferta. La garantía señalada anteriormente debe acompañarse a la propuesta y calcularse sobre el mayor valor de la misma en el caso de proponerse alternativa.

Cuando la oferta se hiciere en moneda extranjera, el importe de la garantía se calculará al tipo de cambio vendedor que rija al cierre de las operaciones del día hábil inmediato anterior al de su constitución, en el Banco de la Nación Argentina.

2º) La garantía podrá, salvo que esté legalmente determinado de otro modo, efectuarse en alguna de las siguientes formas:

- a) En boleta de depósito, transferencias, giros bancarios o postal a la orden del Tesorero General y Subtesorero General de la Provincia.
- b) En títulos, bonos, letras u otros valores provinciales o nacionales.
- c) En fianza bancaria o de otra naturaleza a satisfacción del organismo contratante.
- d) Con pagaré suscripto por quienes tengan uso de la razón social o actúen con poderes suficientes del oferente.

El pagaré deberá reunir los siguientes requisitos:

1- Fecha de libramiento.

2- Importe en número y letra, pagadero a la vista, con cláusula "sin protesto".

3- Firmado con aclaración de firma del que suscribe.

4- Domicilio de pago en la Provincia de Misiones, debiendo el librador fijar el mismo domicilio legal que el constituido en la oferta. Cuando la garantía de la oferta excediera los Pesos Ocho millones ochocientos sesenta mil quinientos (\$ 8.860.500,00), el pagaré debe ser afianzado por el aval bancario o firma de reconocida responsabilidad, observándose lo que para cada alternativa se expresa:

- a) Firma Unipersonal. Deberá presentar manifestación de bienes actualizada o de llevar contabilidad el último balance, ambos con certificación de un profesional en Ciencias Económicas, que la firma tiene responsabilidad patrimonial suficiente para la garantía.
- b) La sociedad legalmente constituida deberá presentar el último balance con opinión sobre el mismo, emitida por un profesional en Ciencias Económicas y certificación que la sociedad tiene responsabilidad patrimonial suficiente para la garantía. La firma del profesional actuante deberá estar certificada por el Consejo Profesional en el que se encuentra inscripto. También para afianzar garantías que superen la suma de Pesos Dos Ocho millones ochocientos sesenta mil quinientos (\$ 8.860.500,00), el proponente puede suscribir de las otras formas señaladas anteriormente.

3º) La garantía afianzará el cumplimiento de todas las obligaciones del proponente y adjudicatario, establecidas en el Pliego de Condiciones Generales y Particulares, y se constituirá independientemente para cada contratación, no admitiéndose los créditos contra la Provincia, que los proponentes tuvieran en trámite.

FABIAN MARCELO GONZALEZ
SECRETARIO DE
OBRAS Y SERV. PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE ELDORADO



**MUNICIPALIDAD
DE ELDORADO**

*"2025 - Año de la Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes
y la Lucha contra el Abuso, la Violencia en Todas sus Formas,
los Ciberdelitos, por la Accesibilidad Digital para Personas
con Discapacidad, y la Contribución de las Cooperativas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la Concientización
y Promoción de la Funga Misionera"*

4º) Para las ofertas de hasta Pesos Tres millones ciento dos mil (\$ 3.102.000,00) no será necesario constituir garantía, quedando responsable los oferentes y adjudicatarios por el solo hecho de formular sus propuestas o aceptar las Órdenes de Provisión por los respectivos montos; igualmente responsables son por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. En los depósitos de valores otorgados en garantía, no se efectuarán restricciones por el acrecentamiento de los mismos motivos por compensaciones en las operaciones de conversión o por valorización derivados de las cotizaciones de la Bolsa. El Estado Provincial no abonará interés por los depósitos de garantía, pero los que devengaren los títulos o valores depositados en tales conceptos pertenecerán a sus propietarios.

Art.9º.- PLAZOS: Los plazos de mantenimiento de las ofertas, de las entregas, etc., serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Particulares. Si vencido el plazo de mantenimiento de las ofertas no se hubiere resuelto la Licitación, los interesados podrán desistir de sus propuestas o ampliarlos en forma escrita.

Se entenderá por entrega inmediata la orden a cumplirse por los adjudicatarios dentro de los 5 (cinco) días de la comunicación a que se refiere el artículo 13º, inciso 2), reglamentario del artículo 97, salvo que en las cláusulas particulares se estableciera un plazo menor.

Art.10º.- MUESTRAS: La exigencia de presentar muestras se determinará en el Pliego de Cláusulas Particulares. En su defecto, será optativa su presentación. Si se exigiera la presentación debe hacerse juntamente con la oferta o hasta el momento de la apertura de las mismas. Se otorgará recibo de las muestras presentadas con anterioridad al acto de apertura, el que debe acompañarse a la oferta, de acuerdo con lo establecido en el Art.3º, inciso c). Las mismas serán entregadas libres de todo gasto, en el lugar que se indique en el Pliego de Cláusulas Particulares.

Las muestras correspondientes a ofertas no aceptadas, deberán ser retiradas dentro de los 10 (diez) días de la comunicación pertinente; vencido este plazo, pasarán a ser de propiedad del Estado Provincial sin cargo.

Las que correspondan a los elementos adjudicados, quedarán en poder del Organismo licitante para control de las entregas posteriores, salvo que el valor o las características de las mismas no permitiesen su retención, de lo que deberá dejarse expresa constancia en la propuesta.

Los proponentes no tendrán derecho a reclamo alguno por el deterioro o destrucción total de las muestras, a raíz de los análisis o experimentaciones a que hayan sido sometidas.

Art.11º.- ORIGEN DE FABRICACION: Toda propuesta indicará en cada renglón el origen provincial de los productos ofrecidos, o en su defecto del país. Si se hiciere la aclaración de "importado", se entenderá que el mismo se encuentra en el país. De no existir referencia sobre su origen, se considerará que el mismo es nacional.

En caso de ofrecerse productos a "importar", se dejará constancia si ya cuenta con permiso previo de cambio. En caso negativo, la obtención del mismo será gestionada por el gobierno de la Provincia sin que esto signifique un compromiso en firme para con el oferente. Para la adjudicación se dará preferencia a aquellas propuestas formuladas sin uso de divisas, o con permiso ya acordado.

Art.12º.- RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: La autoridad con facultad para contratar podrá también rechazar todas las propuestas o adjudicar todo o parte de lo solicitado, sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización alguna. Serán desestimadas las ofertas que adolezcan de los siguientes defectos:

- a) Falta de la garantía respectiva, cuando su monto exceda de Pesos Tres millones ciento dos mil (\$ 3.102.000,00).
- b) Cuando se hallen condicionadas o se aparten del Pliego de Condiciones Generales y/o Particulares.
- c) Presentadas por firmas que estén suspendidas del Registro Oficial de Proveedores del Estado o que no acrediten la renovación de su inscripción original.

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, tales como errores evidentes en los cálculos, falta de totalización, omisión de duplicado u otros defectos que no impidan su exacta apreciación y/o comparación con las demás ofertas.

Tampoco serán rechazadas las ofertas que deban acompañar garantía cuando, por error, su importe fuera inferior en no más de veinte por ciento del valor correcto. Dicho error, así como los referidos a requisitos formales de la garantía, deberán ser

FABIAN MARCELO GONZALEZ
SECRETARIO DE
OBRAS Y SERV. PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE ELDORADO

subsanados previo al acto de pre adjudicación, dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido notificado, caso contrario, las ofertas serán desestimadas.

Cualquiera de las causas de rechazo establecidas precedentemente, que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de los sobres, surtirán efectos posteriormente, durante el estudio definitivo de las ofertas.

Art.13°.- IGUALDAD DE OFERTAS: Cuando en las Licitaciones Públicas o Privadas una vez abiertas las propuestas se verifiquen uno o más casos de coincidencia en las condiciones ofrecidas, la adjudicación recaerá en la propuesta que ofrezca más elementos de origen provincial y en defecto, nacional. De mantenerse la igualdad y siempre que el renglón sobrepase los Pesos Seiscientos veinte mil (\$ 620.000,00), se solicitará a los respectivos proponentes, a que por escrito y en plazo perentorio, formule una mejora de precios, sin alterar el resto de su oferta original. La no presentación del oferente invitado a desempatar, se entenderá como que no modifica su oferta. Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelta o el monto del renglón no exceda Pesos Seiscientos veinte mil (\$ 620.000,00), la adjudicación se hará por sorteo entre los proponentes.

Art.14°.- CONTRATO: El contrato queda perfeccionado con la adjudicación resuelta por la autoridad competente dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas y comunicada al proveedor.

Forma parte integrante del contrato, la siguiente documentación:

- a) Pliego de Condiciones Generales y Particulares.
- b) Ofertas adjudicadas.
- c) Muestras correspondientes, según proceda.
- d) Adjudicación dictada por autoridad competente.
- e) Orden de Provisión.

Art.15°.- INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios serán invariables cuando la entrega de la provisión se efectúe en forma total y dentro del plazo estipulado.

Art.16°.- PRECIOS OFICIALES: En los casos de elementos cuyos precios son fijados oficialmente, los precios adjudicados podrán ser objetos de reajuste durante la vigencia del contrato, reservándose el Organismo contratante el derecho de limitar el contrato cuando conviniera a sus intereses.

Los nuevos precios serán dados a conocer por el adjudicatario con anterioridad a la entrega de los elementos, sin cuyo requisito queda enervado todo derecho al respecto.

Art.17°.- ORDEN DE PROVISION: OBSERVACIONES: El adjudicatario que estimare que la Orden de Provisión recibida merece reparo por razones válidas, perfectamente justificadas, por no ajustarse a su propuesta, expiración de plazo del mantenimiento de la oferta, error de cálculo, etc., deberá devolverla acompañada de una nota explicativa, dentro del término de 10 (diez) días hábiles.

Art.18°.- La garantía de las ofertas será devuelta de oficio, y de inmediato, con excepción de la presentada por la que resultara adjudicataria, la que se retendrá hasta tanto se dé por cumplido el servicio o provisión.

En caso de adjudicación parcial, el monto de la garantía se ajustará en forma proporcional al total adjudicado.

Excepcítese de lo establecido en el primer párrafo los pagarés de garantía sin aval bancario que automáticamente quedarán sin efecto, y se devolverán a solicitud de los proveedores, siempre que no hayan sido adjudicados.

Art.19°.- RECEPCION DE LOS ELEMENTOS: PRESENTACION ACTA DE RECEPCION - INCUMPLIMIENTO: Los elementos adjudicados deberán entregarse en las condiciones licitadas, dentro del plazo que se fije en las Cláusulas Particulares. Los recibos o remitos que se firmen en el momento de la entrega de la mercadería o cumplimiento de servicios, lo serán con condición de "A revisar" y dejando constancia de la fecha de recepción de las mercaderías o cumplimiento de servicios. La recepción de elementos o servicios adjudicados se efectuará en el sitio establecido en las Cláusulas Particulares, libres de fletes, acarreos, embalaje, seguros, etc., previa confrontación con las especificaciones contratadas, las muestras tipo presentadas, aclaraciones contenidas en las órdenes de provisión y análisis si correspondiera.

Cuando la adquisición no se haya efectuado en base a muestras, o no se haya establecido la calidad de los artículos, queda entendido que éstos deben ser los clasificados en el comercio "de primera calidad".

Las Actas de Recepción serán libradas al producirse la recepción definitiva, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la entrega de los elementos, salvo cuando deban efectuarse análisis o pruebas especiales que pudieren sobrepasar ese término, conforme se determine en las cláusulas particulares.

FABIAN MARCELO GONZALEZ
SECRETARIO DE
OBRAS Y SERV. PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE EL DORADO



MUNICIPALIDAD
DE ELDORADO

*"2025 - Año de la Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes
y la Lucha contra el Abuso, la Violencia en Todas sus Formas,
los Ciberdelitos, por la Accesibilidad Digital para Personas
con Discapacidad, y la Contribución de las Cooperativas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la Concientización
y Promoción de la Funga Misionera"*

Vencido el plazo contractual sin que los elementos fueran entregados o los servicios prestados, o en caso de rechazo, se intimará su entrega o prestación dentro de las 48 horas de la notificación, bajo apercibimiento de rescisión de contrato, con las penalidades establecidas por incumplimiento de contrato. La mora se considerará producida por el simple vencimiento del plazo, sin necesidad de interposición judicial o extrajudicial.

Art.20°.- REPOSICION DE ARTICULOS CON VICIOS DE ORIGEN: La recepción definitiva no libera al adjudicatario de la responsabilidad emergente de defectos de origen o vicios de fabricación, que se advierten posteriormente al utilizarse los elementos entregados durante un plazo de 3 (tres) meses contados a partir de la recepción, salvo que se fije un término mayor en las Cláusulas Particulares o en las ofertas.

El adjudicatario queda obligado a reponer los elementos en el plazo y lugar que indique, así como retirar los elementos rechazados, dentro de los 10 (diez) días de comunicado el rechazo; vencido este plazo quedarán de propiedad de la Provincia sin derecho a reclamo y sin cargo.

Art.21°.- INSPECCION DE FABRICA: La dependencia contratante, por intermedio de los funcionarios que a tal efecto designe, podrán inspeccionar en fábrica los artículos y efectuar todas las pruebas y ensayos que estime necesario para comprobar la buena calidad de la materia empleada y la correcta ejecución de los trabajos.

Los inspectores a fin de cumplir con su cometido, tendrán libre acceso a la fábrica o talleres, dentro las horas de trabajo. El hecho que haya sido inspeccionada la mercadería a proveer, no libera al adjudicatario de la responsabilidad por los vicios ocultos en las mismas. La inspección está facultada para rechazar las mercaderías que no se ajusten estrictamente a lo contratado, como así mismo, para disponer la revisión del objeto construido, aun cuando ello implique su destrucción total o parcial.

Art.22°.- PAGOS: Las facturas correspondientes, ya sea por el suministro parcial o total realizado, según lo pactado, se presentarán en la respectiva Dirección del Servicio Administrativo, salvo que se determine en otras formas en el Pliego de Condiciones Particulares, juntamente con el acta de recepción definitiva correspondiente. Si el pago no se efectuare en término por causas imputables al proveedor, el Estado no perderá el derecho a la bonificación. El plazo comenzará a regir desde la fecha de presentación en la Dirección del Servicio Administrativo.

Art.23°.- PENALIDADES: El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes o adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades que a continuación se indican para cada caso:

a) Por desistimiento de oferta:

Pérdida de la garantía si se desistiera de la oferta, dentro del plazo de su mantenimiento. Si el desistimiento fuera parcial, la pérdida de la garantía será proporcional.

b) Por mora en la ejecución del contrato o en la reposición de los elementos rechazados: Multa equivalente a la tasa activa de descuentos del Banco Provincia de Misiones, sobre el valor de la contratación no cumplida en término por el tiempo del atraso, conforme a los términos y condiciones de la contratación.

c) Por transferencias del contrato:

Pérdida de la garantía, cuando el adjudicatario transfiera el contrato sin la autorización previa de la autoridad competente que aprobó la contratación, sin perjuicio de las demás penalidades o acciones a que hubiere lugar, y la subsistencia de la responsabilidad del adjudicatario a todos los efectos del contrato aplicará apercibimiento.

d) Por incumplimiento parcial o total del contrato:

1) Pérdida proporcional o total de la garantía y

2) Ejecución del contrato por un tercero o cualquier precio, siendo a cargo del primitivo adjudicatario la diferencia de precio que pudiere resultar. Si el nuevo precio fuere menor, la diferencia quedará a favor de la Repartición contratante.

3) Las sanciones que correspondan en su carácter de inscripto en el Registro Oficial de Proveedores del Estado.

El proveedor responderá por las pérdidas, daños y perjuicios que resultaren del incumplimiento parcial o total del contrato.

FABIAN MARCELO GONZALEZ
SECRETARIO DE
OBRAS Y SERV. PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE ELDORADO

Art.24°.- FUERZA MAYOR: Cualquier hecho que pudiera afectar el cumplimiento del contrato celebrado, deberá ser comunicado de inmediato por escrito, conforme se determina en el artículo 15° reglamentario del artículo 99° de la Ley de Contabilidad - Apartado I, inc.11. Los casos de fuerza mayor, deberán ser probados fehacientemente.

Art.25°.- FORMA DE HACER EFECTIVO LOS CARGOS: Los cargos que se formulen a los adjudicatarios se harán efectivos afectando las facturas emergentes del contrato que estén al cobro y luego a la garantía, sin perjuicio del derecho de reclamarle el mayor importe que resulte faltante de los cargos establecidos.

Art.26°.- APERCIBIMIENTO O SUSPENSION DEL REGISTRO OFICIAL DE PROVEEDORES DEL ESTADO. Independientemente de las demás medidas establecidas en este Pliego de Condiciones, el incumplimiento de las obligaciones contractuales puede hacer pasible al proveedor o contratista de un apercibimiento o suspensión del Registro Oficial de Proveedores del Estado, según el caso.

Habiéndose comprobado que el proponente o adjudicatario ha cometido hechos dolosos o se ha probado la existencia de tentativas de comisión de los mismos para obtener la adjudicación, o que habiéndola obtenido la cometió para darle mal cumplimiento, se dispondrá la suspensión de la firma del Registro Oficial de Proveedores del Estado, por un término que podrá variar entre uno y ocho años. Las medidas indicadas se aplicarán por Decreto del Poder Ejecutivo y su duración será fijada a juicio del mismo, de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes de cada caso, conforme se determina en el artículo 10° de la Reglamentación del Art.94° de la Ley de Contabilidad.

Art.27°.- SEGUROS: El adjudicatario tendrá a su cargo en caso de siniestros, el trámite ante la Compañía Aseguradora, siendo de su cuenta los gastos de inspección y liquidación del seguro, limitándose la Dirección del Servicio Administrativo a hacer la denuncia cuando sea de su conocimiento.

Los seguros, cuando corresponda se ajustarán a lo previsto en el decreto-ley N° 3359/59 ratificado por Ley 292 y modificado por Ley 2074 y Decreto 963/84.

Art.28°.- IMPUESTO PROVINCIAL DE SELLOS: Los adjudicatarios deben dar estricto cumplimiento a la Ley de Sellos de la Provincia.

Art.29°.- CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO: Todos los casos no previstos en este Pliego de Condiciones, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, así como también por las Cláusulas Particulares.

FABIAN MARCELO GONZALEZ
SECRETARIO DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE ELDORADO